Câu 10: Đề cương bào chữa:

Chủ yếu bào chữa để chống lại sự buộc tội về những tình tiết tăng nặng ở câu 9. (Vụ này LS thua! Bà con tự làm nha!)

Ý kiến :Theo tôi nên nêu một số tình tiết để bào chữa như:

- Trước thời điểm phạm tội Trung uống nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân chứ thực sự Trung không cố ý giết Trâm

- Trung và Trâm đang có tình cảm với nhau từ lâu nên Trung không có động cơ giết Trâm. Chẳng qua trong lúc lo sợ bị vợ biết chuyện của hai người và sợ bị Công an bắt nên tinh thần bị khích động mạnh nên trong lúc không kịp suy nghĩ đã lở tay giết Trâm

- Trung chưa có tiền án tiền sự

- Trung không biết Trâm có thai với mình , nếu biết chắc chắn không bao giờ Trung phạm tội .

- Ngoài tội giết người ,Trung còn bị truy tố tội hiếp dâm,nên không thể truy tốt Trung tội giết người với tình tiết tăng năng theo điểm g khoản 1 điều 93"để thực hiện hoặc che dấu tội phạm khác"

Đề nghị Trung phạm tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh , theo điểm b khoản 2 điều 105 BLHS

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-13/240

Ngày 27/4/ 2005, một phụ nữ với ngọn lửa cháy rừng rực trên người lao vào cửa hàng sửa xe ở khu vực đường Dương Đức Hiền, phường 114, TP, thành phố M. Mọi người nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân tên Cao Thị Lanh (26 tuổi, quận Tân Phú) làm nghề bán nước mía. Trước đó, chồng chị Lanh đã chửi và đánh chị Lanh. Quá